

0002173-02.2017.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquetuba
Foro: Foro de Itaquaquetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
Rafael Bonifácio dos Santos

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra Rafael Bonifácio dos Santos, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquetuba
Foro de Itaquaquetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0002173-02.2017.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
0002173-02.2017.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
Rafael Bonifácio dos Santos

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra Rafael Bonifácio dos Santos, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 02 de outubro de 2017, por volta das 23 horas e 40 minutos, na Avenida Ítalo Adami, Morro Branco, nesta cidade e Comarca de Itaquaquetuba, o denunciado supostamente subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida mediante simulação de porte de

arma de fogo, o aparelho de telefone celular da marca apple, iphone 5C, pertencente a Felipe Gasparino dos Santos.

Recebida a denúncia às fls. 73/74, ratificada às fls. 153/154, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, respectivamente às fls. 146 e 151. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas. O réu foi declarado revel, vez que devidamente, intimado, não compareceu, tampouco, justificou sua ausência. Em debates, o Ministério Público postulou pela condenação do réu por entender existirem provas suficientes para tanto. A Defesa, por sua vez, pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante às fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência às fls. 08/10, pelos depoimentos às fls. 03, 04, 05 e pelo auto de exibição, apreensão e avaliação às fls. 12, a prova produzida sob o contraditório não é suficiente para trazer aos autos a certeza de que o réu é o autor dos fatos.

A vítima FELIPE GASPARINO DOS SANTOS afirmou que, ao sair do cinema com sua namorada Rafaela, foram abordados por indivíduo que exigiu a entrega dos aparelhos celulares de ambos sob a ameaça de que os matariam, caso não entregassem. Entregou seu aparelho e disse que sua namorada não possuía celular.

Ainda, ao perceber que o roubador não estava armado pediu ajuda a pessoa de nome Rodrigo, que estava de carro. Entrou no veículo e passaram a persegui-lo até alcança-lo. Por fim, todos se dirigiram até a delegacia sendo que o roubador estava na posse de seu celular.

A testemunha RAFAELA SOUZA MACHADO apresentou relatos idênticos ao de seu namorado e afirmou que entregaram somente o telefone celular de Rodrigo e, acerca do seu telefone, apenas afirmou que não tinha, o que fez com que o roubador deixasse o local, levando somente o telefone celular de Felipe.

Passo a valorar a prova.

A prova dos autos resume-se aos relatos de ambas as vítimas. Não se realizou o procedimento de reconhecimento do acusado nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal, sob o crivo do contraditório dada a revelia do acusado.

A testemunha que teria auxiliado as vítimas na detenção do acusado, recuperação da res e condução deste até a delegacia de polícia, não compareceu em Juízo para prestar seus relatos.

A prova é, portanto, frágil, ainda que se alegue ter sido o réu detido na posse da res que teria sido subtraída.

Além disso, não há certeza acerca da violência e ou grave ameaça empreendida para a subtração, já que esta não tenha sido de intensidade que coagisse a vítima a entregar seu telefone celular, o que se deu no caso concreto.

Diante de frágil contexto probatório, outra medida não resta, senão a absolvição do acusado.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o réu das imputações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após análise do mérito, compulsando os autos, verifico que entre a data da denúncia e o proferimento desta decisão, decorreu o lapso prescricional para o exercício da pretensão punitiva estatal, razão pela qual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c.c com artigo 109, inciso V e artigo 115, do Código Penal.

Formada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 25 de novembro de 2022⁰.